

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2930/2537

บริษัท วิจิตร พีชผล และ ไชโล จำกัด

โจทก์

บริษัท ไทย สิงค์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 8, มาตรา 215, มาตรา 222, มาตรา 609 วรรคสอง,
มาตรา 616

ขณะเกิดข้อพิพาทคดีนี้ พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ. 2534 ยังไม่ได้ประกาศใช้ และไม่ปรากฏจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลศาลจึงจำต้องวินิจฉัยคดีนี้โดยอาศัยเทียบบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 4 คดีนี้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนตกลงรับขนว่าโจทก์ประสงค์จะให้ขนส่งสินค้าของโจทก์โดยเร็วจึงมีการเปลี่ยนจากเรืออ.เป็นเรือป. แต่ปรากฏว่าเรือป.แล่นออกจากประเทศไทยล่าช้าถึง 1 สัปดาห์ จึงทำให้เรือแล่นไปถึงท่าเรือปลายทางต้องล่าช้าไปด้วย ดังนั้นการส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับสินค้าปลายทางล่าช้าเป็นเพราะจำเลยเริ่มทำการขนส่งสินค้าล่าช้าเอง มิได้เกิดแต่เหตุสุดวิสัยจำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 ความเสียหายมิได้เกิดจากตัวสินค้าข้าวโพด หากแต่เกิดจากราคาสินค้าข้าวโพดในตลาดใต้หวั่นตกต่ำลงในขณะที่มีการส่งมอบข้าว ผู้ซื้อที่ได้หวั่นจึงอาจเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การส่งมอบสินค้าข้าวโพดช้าผิดเวลานั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 215 เมื่อโจทก์ได้

ใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อไปแล้ว จำเลยผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายนั้นแก่โจทก์ส่วนค่าเสียหายซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่โจทก์ชำระให้แก่ธนาคารในประเทศไทยนั้น ไม่ใช่ค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดจากการที่จำเลยส่งมอบสินค้าชักช้า และมีใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษที่จำเลยได้คาดเห็นหรือควรเห็นควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 222 เนื่องจากไม่ปรากฏว่าขณะโจทก์และจำเลยทำสัญญารับขนส่งสินค้า และขณะที่จำเลยส่งมอบสินค้าดังกล่าวชักช้า จำเลยได้ทราบอยู่แล้วว่าหากธนาคารในไต้หวันยังไม่จ่ายเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตแก่ธนาคารในประเทศไทยโจทก์จำเป็นต้องขอเบิกเงินค่าสินค้าจากธนาคารในประเทศไทยไปก่อนโดย โจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยแก่ธนาคารดังกล่าวด้วยจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ว่าจ้างจำเลยให้ขนส่งข้าวโพดจำนวน 3,080 เมตริกตัน และข้าวฟ่าง จำนวน 1,980 เมตริกตันไปยังท่าเรือเกาซุงโดยตกลงกันให้ขนส่งสินค้าของโจทก์ให้เสร็จสิ้นที่ท่าเรือเกาซุงเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นจำเลยจัดเรือบรรทุกสินค้าออกจากท่าเรือกรุงเทพ แต่ไม่มุ่งตรงไปแวะจอดที่ท่าเรือเกาซุงเพื่อขนถ่ายสินค้าของโจทก์ก่อน เป็นเหตุให้การขนส่งสินค้าถึงปลายทางล่าช้าจนผู้รับสินค้าปลายทางไม่ยอมรับสินค้า เนื่องจากราคาสินค้าตกต่ำและหมดความจำเป็นทางการค้า ทำให้โจทก์ต้องชดใช้ค่าเสียหายเพราะส่งมอบสินค้าล่าช้าเป็นเงิน 696,600 บาท อีกทั้งโจทก์ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารในประเทศไทย เนื่องจากผู้รับสินค้าปลายทางได้ระงับการชำระเงินค่าสินค้าตามใบสั่งสินค้า 4 ฉบับ ซึ่งโจทก์ได้เบิกเงินค่าสินค้าจากธนาคารดังกล่าวไปก่อนแล้ว เป็นเงิน 142,857.65 บาท รวมเป็นค่าเสียหาย 839,457.65 บาท ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินจำนวน 839,457.65 บาท แก่โจทก์

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า จำเลยตกลงรับจัดหาเรือขนส่งสินค้าของโจทก์ไปที่ท่าเรือเกาซุง ได้แล้ว แต่ไม่เคยตกลงว่าเรือจะต้องแวะที่ท่าเรือเกาซุงเพื่อขนถ่ายสินค้าของโจทก์ให้เสร็จสิ้นก่อนเป็นแห่งแรก เรือที่รับขนส่งสินค้าของโจทก์ไม่สามารถแวะขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือเกาซุงได้ก่อน เพราะมีเรือสินค้าลำอื่นจอดขนส่งสินค้าอยู่ การส่งสินค้ามิได้ล่าช้า ผู้รับสินค้าไม่ยอมรับสินค้าของโจทก์เพราะเกิดวิกฤติการณ์ทางการค้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับจำเลย ค่าเสียหายที่โจทก์กล่าวอ้างเป็นเรื่องราวระหว่างโจทก์กับผู้รับสินค้า และเป็นค่าเสียหายที่ไกลเกินเหตุ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าขาวโพลดชักช้าหรือไม่ และจำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยผู้ขนส่งได้ส่งมอบสินค้าของโจทก์ชักช้า ปรากฏว่าขณะเกิดข้อพิพาทคดีนี้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 ยังมิได้ประกาศใช้และไม่ปรากฏจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเล ศาลจึงจำต้องวินิจฉัยคดีนี้โดยอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ตามมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่

ตนนั้นสูญหายหรือบุบสลายหรือส่งมอบชักเข้าเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการสูญหายหรือบุบสลายหรือชักเข้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่งคดีนี้จำเลยนำเสนอต่อสู้ว่า เรือโปยยางแคเรียร์ไม่สามารถจอดเทียบท่าเรือเกาซุงได้เพราะมีเรือลำอื่นจอดขนถ่ายสินค้า จึงเป็นเรื่องสุดวิสัย เห็นว่าคดีนี้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนตกลงรับขนว่าโจทก์ประสงค์จะให้ขนส่งสินค้าของโจทก์โดยเร็วจึงมีการเปลี่ยนจากเรือเอลลีมาเป็นเรือโปยยางแคเรียร์แล่นออกจากประเทศไทยหลังจากโจทก์ขนสินค้าลงเรือและชำระค่าระวางพาหนะให้จำเลยเสร็จล่าช้าถึง 1 สัปดาห์ จึงทำให้เรือแล่นไปถึงท่าเรือปลายทางต้องล่าช้าไปด้วย ถ้าเรือโปยยางแคเรียร์แล่นออกจากประเทศไทยไม่ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมดังกล่าวก็อาจไม่มีเหตุการณ์ดังที่จำเลยนำเสนอเกิดขึ้น ประกอบกับจำเลยไม่มีพยานเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อจองท่าเทียบเรือหรือมีระเบียบการใช้ท่าเรือของกรมเจ้าท่าที่เมืองเกาซุงและเอกสารที่แสดงว่า ในวันที่ 17 ถึง 18 มีนาคม 2530 มีเรือลำอื่นได้ใช้ท่าเรือดังกล่าวของกรมเจ้าท่าที่เมืองเกาซุงเป็นทางการมาแสดง หรือมีพยานบุคคลที่เป็นกลางมาเบิกความ ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้เรือเกาซุงดังที่จำเลยนำเสนอ ส่วนข้อที่จำเลยอ้างว่าต้องรอผลการตรวจสอบแอลฟาที่ออกซินในข้าวโพดก่อนจึงทำให้ก่อนส่งมอบล่าช้านั้น ข้อนี้ปรากฏว่าผู้รับสินค้าเป็นผู้เช่าคลังสินค้าที่ถนนเก็บข้าวโพดในระหว่างที่รอผลการตรวจสอบ โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยอาจดำเนินการขนส่งและส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับสินค้าปลายทางโดยไม่ชักช้าได้ แต่เป็นเพราะจำเลยเริ่มทำการขนส่งสินค้าล่าช้าเอง มิได้เกิดแต่เหตุสุดวิสัยจำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยจะต้องใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ตามฟ้องหรือไม่เพียงใด คดีนี้ความเสียหายเกิดจากราคาสินค้าข้าวโพดในตลาดได้หวั่นตกต่ำลงในขณะที่มีการส่งมอบชักเข้า มิได้เกิดจากตัวสินค้าข้าวโพด โจทก์ได้ตกลงขายข้าวโพดให้ผู้ซื้อที่

ไต้หวัน จำนวน 3,080 ตัน ราคาตันละ 102 ดอลลาร์สหรัฐ โดยกำหนดให้ส่งไปถึงท่าเรือเกาซุงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สินค้าลงเรือในประเทศไทยคือวันที่ 6 มีนาคม 2530 แต่ปรากฏว่าจำเลยผู้ขนส่งได้ส่งมอบข้าวโพดของโจทก์ที่ทำเรือเกาซุงในวันที่ 28 มีนาคม 2530 ล่าช้าเกินกำหนดดังกล่าว ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ราคาข้าวโพดในตลาดไต้หวันตกต่ำลงตันละ 10 ถึง 12 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นเหตุให้ผู้ซื้อจะไม่ยอมรับสินค้าของโจทก์ ผู้ซื้อที่ไต้หวันจึงอาจเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การส่งมอบข้าวโพดชักช้าผิดเวลานั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 215 โจทก์ได้ใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อโดยคิดตามราคาข้าวโพดที่ลดลงตันละ 10 ดอลลาร์สหรัฐจำนวน 3,000 ตันเศษเป็นเงิน 27,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 696,600 บาท จำเลยผู้ขนส่งจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ ส่วนค่าเสียหายจำนวน 142,857.65 บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่โจทก์ชำระให้แก่ธนาคารในประเทศไทยนั้นปรากฏว่า หลังจากส่งสินค้าลงเรือแล้วโจทก์ได้นำเอาหลักฐานการส่งสินค้าไปขอรับเงินจากธนาคารในประเทศไทยที่รับเลตเตอร์ออฟเครดิตจากธนาคารในไต้หวันแต่เมื่อปรากฏว่าจำเลยส่งมอบสินค้าชักช้า ธนาคารในไต้หวันจึงยังไม่จ่ายเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตแก่ธนาคารในประเทศไทยจนกว่าโจทก์จะทำความตกลงกับผู้ซื้อได้ธนาคารในประเทศไทยจึงจ่ายเงินค่าสินค้าให้โจทก์ไปก่อนโดยคิดหักดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวออกจากเงินค่าสินค้าแล้วจึงจ่ายเงินที่เหลือนั้นให้โจทก์ เห็นว่าค่าดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดจากการที่จำเลยส่งมอบสินค้าข้าวโพดและข้าวฟ่าง ชักช้า และมีใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษที่จำเลยได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 222 เนื่องจากไม่ปรากฏว่าขณะโจทก์และจำเลยทำสัญญารับขนสินค้าข้าวโพดและข้าวฟ่าง และขณะที่จำเลยส่งมอบสินค้าดังกล่าวชักช้า จำเลยได้ทราบอยู่แล้วว่าหากธนาคารในไต้หวันยังไม่จ่ายเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตแก่ธนาคารในประเทศไทย โจทก์จำเป็นต้องขอเบิกเงิน

ค่าสินค้าจากธนาคารในประเทศไทยไปก่อนโดยโจทก์ต้องเสียดอกเบี้ยแก่ธนาคารดังกล่าวด้วย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายส่วนนี้ให้โจทก์

พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 696,600 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

(ปรีชา เจริญพาณิชย์-นิเวศน์ คำผอง-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>